

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS COM FIADOR

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Residenciais com fiador, de um lado, **MAURICIO MARTINS WESTPHALEN**, brasileiro, casado, Empresário, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 393.072.200-34, Portador do RG nº 1016185331 SSP/RS, doravante denominado **LOCADOR**, neste ato representado por sua bastante procuradora e administradora da locação, a empresa **LÍDER IMÓVEIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 10.822.470/0001-94, CRECI sob nº J-1255, com sede na Rua Paraíba, nº 699, Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães/BA, CEP 47.850-000, neste ato representado por **NATALI OLIVEIRA POLLES**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF/MF nº 041.824.665-35, portadora do RG nº 149722052 SSP/BA, residente e domiciliada em Luís Eduardo Magalhães/BA, CEP 47.850-000, doravante denominada **ADMINISTRADORA**.

Do outro lado, a Empresa: **VALLETECLAB EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 15.130.181/0001-48, localizada na Rua Castro Alves, nº 1473, Sala 10, Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães-Ba, representada pelo sócia Proprietária: **JÉSSICA SAIONARA VALE ARAÚJO AZEVEDO**, brasileira, solteira, Empresária, inscrito(a) no CPF/MF nº 027.079.965-64, portadora da cédula de identidade nº 1415098484 SSP/BA, residente e domiciliada, na Rua Anita Garibaldi, nº 470, Bairro: Floraes Iea, Luís Eduardo Magalhães-Ba, doravante denominada **LOCATÁRIA**.

Fiança outorgada por **ALBERTO ESTAINÉ CONCEIÇÃO MANO**, brasileiro, solteiro, Administrador, inscrito no CPF/MF nº 029.042.835-10, portador do RG nº 1345584997 SSP/BA, residente e domiciliado, na Rua N, nº 101, Bloco: 09, QD: N, residencial São Francisco, na cidade de Barreiras-Ba Rodavelha, doravante simplesmente denominado **FIADOR**.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Locação Para Fins Comerciais com fiador, regido pela Lei nº 8.245/1991 e demais diplomas legais aplicáveis à espécie, mediante as cláusulas e condições abaixo transcritas.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem como objeto a locação de imóvel de propriedade do LOCADOR, situado na Rua Cleriston Andrade, nº 1189, sala 210, Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães/BA, com as características contidas no Laudo de Vistoria em anexo.

Parágrafo Único: A LOCATÁRIA será a responsável pela utilização do espaço físico locado, devendo utilizar o imóvel para fins exclusivamente comerciais, sendo vedada a cessão, transferência, sublocação e empréstimo, mesmo que gratuito, sem a prévia e expressa autorização da LOCADORA.

WWW.LIDERIMOVEISBA.COM.BR

Luís Eduardo Magalhães-BA
CRECI nº J-1255
(77) 3628-6652 (77) 3628-1132
Rua Paraíba, nº 699, Centro
lider_imoveis@yahoo.com.br

gov.br

Documento assinado digitalmente
ALBERTO ESTAINÉ CONCEIÇÃO MANO
Data: 22/05/2025 15:02:56-0300
Verifique em <https://validar.jo.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
JÉSSICA SAIONARA VALE ARAÚJO AZEVEDO
Data: 22/05/2025 14:56:28-0300
Verifique em <https://validar.jo.gov.br>



DO PRAZO DE LOCAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo do presente contrato de locação será de **01 (um) ano**, com termo inicial em **20 de maio de 2025** e termo final em **20 de maio de 2026**, data em que estará obrigado o LOCATÁRIO, independente de notificação, aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, a desocupar o imóvel ora locado.

Parágrafo Primeiro: Findo o prazo ajustado na CLÁUSULA SEGUNDA, se a LOCATÁRIA continuar no imóvel por mais 30 (trinta) dias, sem oposição do LOCADOR, ficará a locação prorrogada por tempo indeterminado, nas mesmas condições e garantias contratuais ora estabelecidas até a efetiva devolução do imóvel.

Parágrafo Segundo: Prorrogada a locação por prazo indeterminado, ambas as partes poderão denunciar o contrato a qualquer tempo, sem a incidência de multa, mediante notificação por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo terceiro: Se notificada a LOCATÁRIA e este não restituir o imóvel no referido prazo, deverá pagar, enquanto estiver o imóvel em seu poder, o aluguel que o LOCADOR arbitrar, limitado ao valor de mercado, bem como responderá pelos danos que o imóvel ou o LOCADOR vier a sofrer, mesmo que decorrentes de caso fortuito ou força maior.

DA GARANTIA LOCATÍCIA

CLÁUSULA TERCEIRA: Em garantia do cumprimento de todas as obrigações assumidas no contrato pela LOCATÁRIA, os FIADORES assinam este instrumento na qualidade de corresponsáveis, de maneira solidária e com renúncia ao benefício de ordem (art. 827 do CC) e aos artigos 835 a 838 do Código Civil, prevalecendo a fiança até a efetiva entrega do imóvel e o pagamento de débitos existentes, nas condições contratadas, mesmo que prorrogada ou renovada a locação, ainda que por tempo indeterminado, com os aumentos e reajustes aqui previstos.

Parágrafo Primeiro: A LOCATÁRIA, pelo presente e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador, o FIADOR já qualificado, para o fim especial de, em seu nome, individualmente e sem ordem de nomeação, receber notificações, intimações judiciais ou extrajudiciais, e citação inicial de eventual demanda judicial decorrente deste contrato e, ainda, para devolver a posse do imóvel e assinar termo de rescisão.

Parágrafo Segundo: No caso de morte, exoneração, falência ou insolvência da fiadora, o LOCATÁRIO deverá substituí-lo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão contratual com as cominações dela decorrentes.

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUARTA: O valor do aluguel mensal é de **R\$ 1.980,00 (Um mil novecentos e oitenta reais)**, vencendo todo dia **20 (vinte)** do mês de referência, devendo ser pago mediante boleto bancário. Mantida a pontualidade de pagamento do aluguel até o dia aqui pactuado para o vencimento, a LOCADORA concederá um "bônus de pontualidade" a LOCATÁRIA no valor de **R\$ 180,00 (Cento e Oitenta reais)**, mais taxa de condomínio emitido boleto pela administradora do condomínio.

WWW.LIDERIMOVEISBA.COM.BR

Parágrafo Primeiro: O aluguel convencionado será reajustado anualmente, de acordo com a variação do índice do IGPM/FGV acumulado desde o início do contrato e/ou do último reajuste, ficando expressamente convencionado que, se na vigência deste contrato ou de sua prorrogação venha a ser extinto o índice de atualização convencionado, será o mesmo substituído por outro permitido por lei ou que venha a substituí-lo, o qual deverá refletir a real variação do poder aquisitivo da moeda.

Parágrafo Segundo: Sobre os aluguéis e encargos que não forem quitados pelo LOCATÁRIO dentro do prazo, acarretará na perda do "bônus de pontualidade", acrescido de atualização monetária calculada com base no IGP-M/FGV, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) ao mês, auferido no período compreendido entre a data do vencimento e a do efetivo adimplemento da obrigação de pagamento.

CLÁUSULA QUINTA: O pagamento em atraso das obrigações aqui assumidas autoriza, independente de aviso prévio, a realização de cobrança através de advogado, hipótese em que, desde já, concorda o LOCATÁRIO em arcar com o pagamento dos honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre os valores devidos, mesmo em caso de cobrança administrativa, se sujeitando ainda ao ajuizamento da competente ação de despejo e/ou cobrança, caso em que arcará com o reembolso de todas as despesas processuais que se fizerem necessárias, bem como a inclusão do CPF nos órgãos de proteção ao crédito e protesto.

CLÁUSULA SEXTA: Além do preço do aluguel, a LOCATÁRIA pagará, mensalmente, durante todo o período em que permanecer no imóvel, todos os encargos legais ou contratualmente exigíveis, tributos ou taxas arbitradas pelos poderes públicos, despesas ordinárias de condomínio e contas de consumo que eventualmente recaiam sobre o imóvel. Despesas do imposto predial (IPTU) é de responsabilidade da LOCATÁRIA.

Parágrafo Único: Iniciada a locação, a LOCATÁRIA deverá providenciar, junto às concessionárias de serviço de energia elétrica (COELBA) e água (EMBASA), a transferência para o seu nome das contas relativas ao consumo no prazo máximo de 10 (dez) dias, correndo por sua conta eventuais despesas para esse fim, bem como o pagamento das contas mensais de consumo.

DA ENTREGA DO IMÓVEL

CLÁUSULA SÉTIMA: O termo inicial de vigência da locação será a partir da assinatura do presente instrumento contratual e do Laudo de Vistoria de Imóvel Inicial, oportunidade em que são entregues as chaves a LOCATÁRIA após ter sido realizado o Laudo de Vistoria do Imóvel juntamente com a ADMINISTRADORA.

CLÁUSULA OITAVA: A LOCATÁRIA vistoriou minuciosamente o imóvel locado, declarando recebê-lo neste ato em condições plenas de uso, em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza, com suas instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, pias, fechaduras, vidros, tomadas, interruptores em absoluta ordem, inclusive com pintura nova em toda sua extensão, tudo conforme o Termo de Vistoria que passa a fazer parte integrante deste instrumento, obrigando-se a restituí-lo, finda a locação, em idênticas condições.

Parágrafo Único: É facultado à ADMINISTRADORA, sempre que achar conveniente, vistoriar o imóvel e suas dependências, a fim de verificar se estão sendo cumpridas as obrigações aqui assumidas. Se

WWW.LIDERIMOVEISBA.COM.BR

constatando algum vício que possa afetar a estrutura física do imóvel, ficarão compelido a LOCATÁRIA em realizar o conserto no prazo máximo de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA NONA: Após a entrega das chaves ocorrerão, por conta da LOCATÁRIA, todos os reparos no imóvel objetivando a sua conservação, dependências, instalações e utensílios nele existentes, inclusive os consertos que se fizerem necessários na rede de água, energia e esgoto, bem como as multas a que der causa, por inobservância de quaisquer leis, decretos e regulamentos.

DA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL

CLÁUSULA DÉCIMA: Logo após ao término da locação, será realizada nova vistoria que deverá ser acompanhada pela LOCATÁRIA, com a finalidade de serem verificadas as condições do imóvel.

Parágrafo Primeiro: Fica acordado que, qualquer que seja o motivo da extinção do contrato, a LOCATÁRIA estará obrigada em restituir o imóvel e as suas dependências nas mesmas condições existentes à época da entrega, conforme consta no Laudo de Vistoria, sobretudo com os reparos devidos e com pintura nova, empregando os mesmos materiais e cores utilizados na pintura original, cujas descrições podem ser objeto de consulta junto à ADMINISTRADORA, que deverá atestar a sua regularidade e proceder a respectiva aprovação.

Parágrafo Segundo: A LOCATÁRIA deverá exibir os comprovantes de quitação dos impostos, taxas e quaisquer outras obrigações que incidam sobre o imóvel, devendo também proceder ao cancelamento de seu cadastro junto aos órgãos competentes, em especial à EMBASA e COELBA, sob pena de multa contratual, livrando a ADMINISTRADORA de qualquer responsabilidade atinente ao cancelamento do cadastro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Se a LOCATÁRIA, depois de desocuparem o Imóvel, simplesmente deixar as chaves na sede da ADMINISTRADORA, recusando-se ou dificultando a realização do Laudo de Vistoria Final, esta será realizada por 02 (dois) prepostos da ADMINISTRADORA, que tudo registrarão acerca das condições do imóvel após a desocupação, sendo a LOCATÁRIA comunicada acerca dos eventuais reparos que se façam necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Caso sejam constatados danos ou faltas não percebidas no ato de recebimento do imóvel, as reposições e reparos serão executados exclusivamente por conta da LOCATÁRIA no prazo de 10 (dez) dias, que pagará o aluguel proporcional até o dia da efetiva restituição do imóvel, nas mesmas condições à época da assinatura deste Contrato.

Parágrafo Único: Não sendo executados os reparos dentro do prazo, a LOCATÁRIA se obriga a depositarem o valor correspondente do orçamento apresentado pelo LOCADOR/ADMINISTRADORA para a devida realização dos consertos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As dívidas de responsabilidade da LOCATÁRIA poderá ser cobradas a qualquer tempo, mesmo em data posterior à rescisão do contrato e restituição do imóvel, quando forem eventualmente detectadas despesas, reparações de danos, multas, contas em atraso, execuções judiciais ou extrajudiciais, exigências dos Poderes Públicos, ações trabalhistas ou de outra origem, e de tudo o mais concernente ao período em que o imóvel foi ocupado pela LOCATÁRIA, sem direito a haver do LOCADOR reembolso ou indenização.

DA MULTA

V

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Diante da hipótese de descumprimento contratual, aplicar-se-á multa correspondente ao valor de **03 (três) aluguéis** vigentes à época, proporcionalmente ao tempo restante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A falta de cumprimento de qualquer uma das cláusulas deste contrato sujeitará ao infrator multa equivalente a **02 (dois) aluguéis** vigentes à época, cujo valor não é compensatório de prejuízos e danos causados ao imóvel.

Parágrafo Único: O descumprimento de qualquer obrigação deste contrato, mesmo daquelas que não sejam típicas de locação, poderá importar na imediata rescisão do presente instrumento e consequentemente desocupação imediata do imóvel, independente de notificação ou interpelação prévia.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A LOCATÁRIA se obriga a respeitar os direitos de vizinhança com rigorosa observância da convenção, regulamento interno ou outros regulamentos porventura existentes, quando a unidade estiver inserida em condomínio, ficando responsável pelas multas que forem aplicadas em razão de infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A LOCATÁRIA encaminhará à ADMINISTRADORA todas as correspondências, intimações e notificações que lhe forem entregues, respondendo pelos prejuízos que sua omissão ou mora vier a dar causa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Qualquer acidente que venha porventura a ocorrer no imóvel, por culpa ou dolo da LOCATÁRIA, obrigará ao pagamento acrescido de todas as despesas por danos causados na propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Fica a LOCATÁRIA obrigada a contratar seguro contra incêndios do imóvel ora locado, em seguradora idônea e aprovada pela ADMINISTRADORA, sob pena de incorrer no descumprimento do contrato, independentemente das perdas e danos que sua omissão na contratação do seguro vier a causar.

Parágrafo Único: Em caso de incêndio ou dano qualquer por força maior que impeça o uso do imóvel ora locado, total ou parcialmente, que importe em obras por prazo superior a 30 (trinta), o presente contrato restará rescindido, sem que assistam a LOCATÁRIA direito a qualquer indenização por parte da LOCADOR/ADMINISTRADORA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: O LOCADOR/ADMINISTRADORA não responderá, em nenhum caso, por danos que venham a sofrer a LOCATÁRIA em razão de derramamento de líquidos, rompimentos de canos, aberturas de torneiras, incêndios, casos fortuitos ou de força maior, etc.

Parágrafo Único: Fica expressamente convencionado que a LOCATÁRIA não depositará no imóvel substâncias ácidas, tóxicas ou explosivas, sob pena de responsabilidade, implicando o descumprimento em infração sujeitando à rescisão contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: A LOCATÁRIA não terá direito a reter o pagamento do aluguel, ou qualquer outra quantia devida nos termos do presente contrato, sob a alegação de não terem sido atendidas exigências porventura solicitadas.

WWW.LIDERIMOVEISBA.COM.BR

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: O LOCADOR poderá, em qualquer tempo, alienar o imóvel, mesmo durante a vigência do contrato de locação, sendo que, para efetivação do direito de preferência ora pactuado, deverá a LOCATÁRIA responderá à notificação, de maneira inequívoca, no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo interesse na aquisição do imóvel, a LOCATÁRIA deverá permitir que interessados na compra façam visitas em dias e horários a serem previamente agendados, desde que acompanhados por corretor de imóvel ou pessoa designada pelo LOCADOR, ou pela ADMINISTRADORA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica expressamente vedado o entendimento direto entre LOCADOR e LOCATÁRIA no que concerne às cláusulas, condições ou obrigações contratuais relacionadas ao imóvel ora locado, de modo que qualquer pagamento, acordo ou transação eventualmente realizados sem o intermédio da ADMINISTRADORA restará sem efeito e será objeto de cobrança, além de ensejar a aplicação de multa por descumprimento contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: A LOCATÁRIA declara expresso consentimento que a ADMINISTRADORA irá coletar, tratar e compartilhar os dados necessários ao cumprimento do contrato, nos termos do Art. 7º, inc. V da LGPD, os dados necessários para cumprimento de obrigações legais, nos termos do Art. 7º, inc. II da LGPD, bem como os dados, se necessários para proteção ao crédito, conforme autorizado pelo Art. 7º, inc. V da LGPD.

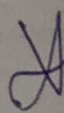
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: A aceitação por qualquer das partes, do não cumprimento pela outra, de quaisquer Cláusulas ou disposições deste instrumento particular, a qualquer tempo, será interpretada como mera liberalidade, não configurando novação, alteração, precedente invocável ou renúncia ao direito de exigir o fiel cumprimento das obrigações pactuadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: O presente contrato obriga as partes e seus respectivos sucessores, sendo que qualquer alteração e/ou aditivos ao presente contrato somente serão válidas se realizadas por instrumento escrito, assinado pelas partes contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, desde que as obrigações aqui assumidas estejam totalmente cumpridas e satisfeitas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: Visando à desoneração, simplicidade e efetividade desta relação jurídica, as partes, desde já, aceitam receber avisos, notificações, intimações ou citações referentes a este contrato por qualquer meio de comunicação, tais como telefone, SMS, e-mail, WhatsApp, Facebook, carta registrada, ou pelas demais formas previstas no ordenamento jurídico.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: A eventual declaração de nulidade, invalidade ou ilegalidade de qualquer das disposições deste contrato, não afetará as disposições remanescentes, em que permanecerão vigentes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA:, ficando, em qualquer hipótese incorporadas ao imóvel, quer sejam necessárias, úteis ou voluptuárias, não podendo o LOCATÁRIO pleitear indenização ou direito de retenção do imóvel. Outrossim, o LOCADOR poderá, a seu critério, exigir o desfazimento das benfeitorias



e a restauração do imóvel ao estado anterior, correndo todas as despesas que se fizerem necessárias por conta da LOCATÁRIA.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: Em caso de desapropriação ou de sinistro parcial ou total do imóvel, que impossibilite a sua utilização, o presente contrato estará rescindido, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: Havendo interesse na compra do imóvel objeto deste contrato por parte da LOCATÁRIA, este deverá comunicar a ADMINISTRADORA por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro: Em caso do imóvel ser vendido a LOCATÁRIA, cônjuge e demais parentes, fiador, e/ou pessoas que estejam residindo no referido imóvel, será devida a comissão de corretagem à ADMINISTRADORA no montante correspondente de 5% (cinco por cento) sobre o valor da compra.

Parágrafo Segundo: A comissão será devida independentemente se a negociação tenha sido efetuada diretamente entre da LOCATÁRIA e o LOCADOR.

Parágrafo Terceiro: Havendo interesse de TERCEIROS na compra do imóvel objeto deste contrato, a LOCATÁRIA deverá disponibilizar o imóvel para visitaç o, havendo aviso com anteced ncia.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: O presente documento preenche os requisitos do artigo 784, III da Lei 13.105/15¹, constitu ndo-se, portanto, um t tulo executivo extrajudicial.

DO FORO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA: As PARTES elegem o foro da Comarca de Lu s Eduardo Magalh es, Estado da Bahia, situa  o do im vel², para dirimir todas e quaisquer controv rsias oriundas do presente Contrato, com ren ncia de todos os demais, por mais privilegiados que sejam. Por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presen a de 2 (duas) testemunhas.

Lu s Eduardo Magalh es-Bahia, 21 de May de 2025.

¹ Lei 784 - T tulos executivos extrajudiciais

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

² O autor pode optar pelo foro de domic lio do r u ou pelo foro de elei  o se o lit gio n o recair sobre direito de propriedade, vizinhan a, servid o, divis o e demarca  o de terras e de

LOCADOR	ADMINISTRADORA
MAURICIO MARTINS WESTPHALEN CPF/MF n.º 393.072.200-34	Crístiane Kelvia CRECI- 16855 Gerente LIDER IMÓVEIS LTDA LIDER IMÓVEIS LTDA. CNPJ nº 10.822.470/0001-94
LOCATÁRIA	FIADOR
Documento assinado digitalmente gov.br JESSICA SAIONARA VALE ARAUJO AZEVEDO Data: 21/05/2025 19:33:47-0300 Verifique em https://validar.jb.gov.br DA CNPJ nº 10.822.470/0001-94 Prop: JESSICA SAIONARA V. A. AZEVEDO CPF/MF n.º 027.079.965-64	Documento assinado digitalmente gov.br ALBERTO ESTAI NE CONCEIÇÃO MANO Data: 21/05/2025 19:25:14-0300 Verifique em https://validar.jb.gov.br ALBERTO ESTAI NE CONCEIÇÃO MANO CPF/MF n.º 029.042.835-10
TESTEMUNHAS	
NOME: CPF/MF:	NOME: CPF/MF: